Obviamente, Vossa Excelência também não subscreveria a outra alternativa, que é deixar condenações com sérios vícios sendo mantidos e que pudessem levar, inclusive, à condenação e à prisão de pessoas. Certamente são escolhas muito difíceis, e Bangalore responde a isso não permitindo que se chancelem decisões com algum tipo de vício. E Vossa Excelência foi muito honesto ao dizer, inclusive, que a criação de um ambiente de suspicácia já é suficiente para não permitir que isto prossiga. Isso foi dito pela Ministra Cármen também, a quem cumprimento mais uma vez, com toda sua firmeza e elegância.

Eu só lembraria um ponto no qual insisti e que foi objeto também da preocupação da Ministra Cármen. O Texto Constitucional, no que diz respeito ao advogado, diz claramente que *"o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei."* É a Lei que garante isso. E essa garantia não é dada, Ministro Kassio, aos advogados pelos advogados; é dada aos advogados pela importância que tem o direito de defesa. Então, é preciso que isso seja entendido nessa dimensão, que aqui se faça a conexão com o contraditório e a ampla defesa.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

Antes de concluir o presente julgamento, declará-lo encerrado, reputo oportuno tecer breves considerações finais sobre a importância deste *habeas corpus*, importância essa que não deriva do nome do paciente, nem das repercussões processuais da concessão da ordem, tampouco da identidade do juiz cuja suspeição restou reconhecida.

A relevância deste julgado está no seu significado histórico maior: no seu sentido de reafirmação do compromisso incondicional deste Supremo Tribunal Federal com a guarda incondicional da Constituição e dos Direitos Fundamentais.

A Constituição Federal de 1988 consagra o sistema acusatório no processo penal brasileiro, o que impõe a separação rígida das funções de acusar e julgar a atores distintos na justiça criminal. A mera separação formal não é suficiente, devendo-se vedar a usurpação das funções acusatórias pelo juiz e também a sua união ilegítima com qualquer uma das partes em detrimento da paridade de armas.

E todos nós - eu tenho dito - estamos desafiados a pensar novos modelos para que isso que ocorreu na sua querida Curitiba, Ministro Edson Fachin, não se volte a repetir. O que, de fato, não é um encômio para toda aquela comunidade valorosa que eu tanto prezo.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

Quero que Vossa Excelência entenda as minhas referências à Curitiba com força, talvez, do verbo da hipérbole, como também quero que o Ministro Nunes Marques não personalize a referência que eu fiz ao Piauí. De fato, eu também venho de um pequeno estado, e longe de mim fazer qualquer referência a qualquer estado ou, sobretudo, incidir em qualquer discriminação. A minha trajetória não permite isso.

A imparcialidade somente pode ser assegurada em um sistema que delimite adequadamente a separação das funções de investigar, acusar e julgar. Conforme Ferrajoli - e Ferrajoli, que é um nome tão querido no Brasil, uma figura que, de fato, honra o Direito mundial, esteve conosco não faz muito tempo no Brasil, inclusive no IDP -, ele diz: *"esse distanciamento do juiz relativamente aos escopos perseguidos pelas partes deve ser tanto pessoal como instituciona*l" - no seu célebre *Direito e Razão*.

A imparcialidade judicial é consagrada como uma das bases das garantias do devido processo legal. Por isso, afirma-se com absoluta tranquilidade que *"a imparcialidade é um princípio nuclear da prestação jurisdicional, um elemento essencial da Justiça, de modo que sem ela não há como se falar propriamente de um processo judicial"*. (BACHMAIER

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

WINTER, Lorena. Imparcialidad Judicial y Libertad de Expresión de Jueces y Magistrados. Thomson, 2008. p. 19, tradução livre).

Quem investiga forma hipóteses e orienta sua postura a partir de tais preconcepções, podendo incorrer no vício que vem sendo descrito como o *"primado das hipóteses sobre os fatos", um pensamento paranoico que se configura no momento em que o juiz busca o lastro probatório que embasará a sua própria decisão"*. (CORDERO, Franco. Procedimiento Penal. Vol. 1. Temis, 2000. p. 23)

Não é por acaso que diversas fontes do Direito Internacional Público consagram a imparcialidade do julgador como um princípio universal do sistema de defesa dos direitos humanos.

Eu trouxe, também, está no meu voto, mas eu não tive a oportunidade de lê-los, os casos que Vossa Excelência hoje mencionou: a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos - a Ministra Cármen fez essa referência e também o fez o Ministro Lewandowski -, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, além de diversas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (*Caso Duque vs. Colombia, de 2016*) e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (*Castillo Algar v. Espanha, 1998 e Morel v.*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

França, 2000) assentam que a posição equidistante do juiz em relação às partes (defesa e acusação) é uma pré-condição da própria legitimidade do exercício da jurisdição em um Estado Democrático de Direito.

Em essência, o que está em jogo, quando um tribunal é instado a aferir a quebra de imparcialidade de um juiz, é a própria legitimidade social no exercício do poder do Estado de julgar e de punir. Se quisermos nos afastar desse modelo, teríamos de caminhar para um Estado totalitário - eu tenho sempre chamado a atenção para isto, para a ideia de um projeto de poder. Como bem destacado por Martin Kriele, *"sem divisão de Poderes e, em especial, sem independência da Justiça, qualquer compromisso de defesa dos direitos humanos não passará de uma mera declaração de intenções"*. Kriele chamava a atenção para a lista, o catálogo de direitos que a Constituição soviética conferia às pessoas, depois chamava a atenção mostrando que, a rigor, quem mandava na União Soviética era a *Prokuratura*, eram os procuradores. Esse é bom modelo? Certamente, não.

Assim, ao assumir a tarefa de investigar e de se colocar na condição de agente de segurança pública ou de combate à corrupção, inclusive em termos ideológicos, o juiz foge de sua posição legitimamente demarcada no campo processual penal. Assim, acaba por se unir ao polo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

acusatório, desequilibrando de modo incontornável - como Vossa Excelência reconheceu - a balança de paridade de armas na Justiça Criminal.

Eu gostaria de, neste momento, Senhores Ministros - e eu acho que falo em nome do Tribunal -, reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida alguma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao Tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido, mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil porque muito personalizada, e sofreu, inclusive, com este congraçamento entre procuradores, juízes e mídia. Nós temos de reconhecer, e acho que, nesse ponto, nós fazemos - eu faço, o Ministro Kassio, a Ministra Cármen, o Ministro Lewandowski, o Ministro Fachin -, todos que já tiveram a oportunidade de advogar, eu acho que faço, na pessoa do Doutor Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira.

No presente caso, desde a impetração deste *habeas corpus* no ano de 2018, o âmbito de cognição da alegação de parcialidade do julgador sempre esteve adstrito a sete fatos determinados, que já foram agora lidos: deferimento da condição coercitiva; autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

advogados; divulgação, no dia 16/3/2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas; o momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais forem exarados, pontuando os impetrantes que as principais figuras hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-Presidente Dilma e o paciente; condenação do paciente reputada injusta pela defesa técnica em sentença proferida no dia 12/7/2017; atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura ao paciente - isto já foi também falado -; aceitação do convite, feito pelo Presidente da República eleito no pleito de 2018, para ocupar o cargo de Ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderato. Tudo isso documentado nos autos. Haverá maior ou menor peso, mas, como disse a Ministra Cármen, o que impressiona é o conjunto da obra.

A compreensão histórica dos desvios perpetrados tanto pelo juiz como pela extinta Força Tarefa da Operação Lava a Jato de Curitiba, como fartamente examinado, adensou a compreensão desses fatos e nos trouxe a clareza de que apenas o processo histórico é capaz de iluminar.

Faço os mais sinceros votos de que o julgamento de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

hoje não apenas se encerre neste processo. Anseio que os alicerces deste julgado sejam fortes o suficiente, e estou convencido pela qualidade não só dos votos vencedores, mas também dos votos vencidos. Acho que faço justiça a Vossa Excelência, Ministro Fachin, e ao Ministro Kassio.

Então eu anseio que os alicerces deste julgado sejam fortes o suficiente para marcar o fim de um trágico ciclo histórico de reprodução de práticas autoritárias que pretendiam substituir a estrutura constitucional do sistema de proteção de direitos por um modelo estruturado de sua abnegação, baseado na promoção de personalidades heroicas maiores que o Estado, que substituía o ser humano pelo projeto individual de poder.

Anseio que se compreenda terminantemente que o Poder Judiciário não existe para saciar a sanha de vingança; o juiz não é nem pode ser herói da luta contra o crime; o juiz não serve para caçar o suposto malfeitor; o juiz não é agente de segurança pública; não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação, e este somente deve buscar ser o porta-voz da Justiça.

O aprendizado que a história nos reservará é de que todos nós, enquanto membros de uma sociedade brasileira, pautada pelos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

valores da justiça e da democracia, temos que permanecer vigilantes e não tomar como eternamente garantida a nossa estrutura de proteção dos direitos fundamentais.

Para finalizar, e finalizar mesmo, Senhores Ministros - peço, mais uma vez, desculpas por eu me ter alongado hoje talvez além do que era devido -, invoco as palavras do autor Russo Aleksandr Soljenítsin, preso político do regime soviético, e nós tanto lembramos hoje da Rússia soviética, porque é o paradigma com o qual nós conseguimos de fato trabalhar quando vemos algumas práticas que estão aqui sendo denunciadas. Preso político do regime soviético, proferidas por ocasião do recebimento do prêmio Nobel de Literatura, em 1970, quando nós vivíamos também sob o jugo da Ditadura Militar.

Ainda ontem, eu comecei a ver o último filme da Netflix sobre Pelé, meu amigo Pelé. E, ali, se falava e se cobra dessa figura genial que ele não tenha resistido à ditadura. E ele responde de uma maneira muito simples: o meu papel era jogar futebol. Mas ali tem essa cobrança que acompanha esse gênio, que, como disse Fernando Henrique, inventou o Brasil moderno, o Brasil que é reconhecido. Mas eu me lembro então desta passagem de 1970. Como dito pelo referido autor

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

Soljenítsin, A violência não vive sozinha e nem é capaz de viver sozinha: *"ela depende, para a sua própria existência, da mentira. Se, no seu nascedouro, a violência atua de forma escancarada e com orgulho, fato é que ela não conseguirá existir por muito tempo sem descer para uma névoa de mentiras, de falsidade e de manipulação. Por isso, qualquer homem que em tempos aclamou a violência como seu método só conseguiu suceder escolhendo a mentira e a falsidade como seu princípio"*.

O legado deixado por este caso é a afirmação do dever do Poder Judiciário brasileiro. A violência pode até conseguir existir, ela pode até reinar soberana à luz das sombras, mas nunca - absolutamente nunca - ela viverá ou resistirá à força da Justiça, como este Tribunal está a mostrar neste caso.

Ocorre-me, inclusive Ministro Fachin, Vossa Excelência que gosta dos clássicos, de um texto de Santo Agostinho sobre a mentira, em que ele repudia a mentira em todas as suas formas, dizendo que o Evangelho assim repudia. Vossa Excelência, que tem formação religiosa, como também eu certamente já lemos e nos encantamos com aquilo que está nesse texto de *Mendacio* de Santo Agostinho.

Senhores Ministros, eu encerro.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3

23/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Por favor, Doutor Juliano.

O SENHOR DOUTOR JULIANO BAIOCCHI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Na condição de *custus legis*, não parte no processo, eu queria levantar um questionamento; é pertinente à proclamação do resultado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Vossa Excelência aguarde a proclamação do resultado, Doutor Juliano.

O SENHOR DOUTOR JULIANO BAIOCCHI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - É por conta de um erro material que parece que está ocorrendo.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Vamos aguardar. Está, portanto...

O SENHOR DOUTOR JULIANO BAIOCCHI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - A Ministra Cármen

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3AD7-0123-9D18-5998 e senha 48E9-4FEF-8CC1-EF18

Lúcia considerou como já formada a maioria pelo conhecimento, quando, na verdade, a maioria se formou pelo não conhecimento.

É só esta questão de ordem, Presidente.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Não, a maioria se formou pelo conhecimento.

O SENHOR DOUTOR JULIANO BAIOCCHI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Está formulada a questão.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, posso falar?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Por favor.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu disse, Doutor Juliano, expressamente que, não tendo conhecido e continuado, eu votava no mérito, dando por suplantada aquela primeira, para ficar claro.

O SENHOR DOUTOR JULIANO BAIOCCHI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Eu encontrei alguma contradição no sentido que Vossa Excelência entendeu que já tinha sido

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3AD7-0123-9D18-5998 e senha 48E9-4FEF-8CC1-EF18

ultrapassada a preliminar, quando, na verdade, Vossa Excelência votou depois do Ministro Nunes.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Então, reitero, Doutor Juliano, para ficar claro para Vossa Excelência e para todo mundo.

Eu disse: "Tendo votado inicialmente, mas, persistindo voto no mérito, portanto, suplanto." Para ficar claro, Presidente, e evitar embargos declaratórios com relação a isso.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Registro aqui o seu esforço, Doutor Juliano.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3AD7-0123-9D18-5998 e senha 48E9-4FEF-8CC1-EF18

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 164.493
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S) : CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: A Turma, por maioria, deliberou a continuidade do julgamento, não obstante o pedido de adiamento por parte da defesa, e deliberou também que a matéria não fosse afetada ao Plenário, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator) que não conhecia do *Habeas Corpus* no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais. Falaram: o Dr. Cristiano Zanin Martins pelo Paciente e a Dra. Cláudia Sampaio Marques, Subprocuradora-Geral da República, pelo Ministério Público Federal. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. **2ª Turma**, 4.12.2018.

Decisão: A Turma, por maioria, deliberou adiar o julgamento do feito, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski, e, também por votação majoritária, indeferiu a concessão de liminar, proposta pelo Ministro Gilmar Mendes, no que foi seguido pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. **2ª Turma**, 25.6.2019.

Decisão: A Turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin, decidindo que a decisão proferida pelo relator nos autos dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 193.726 em 08.03.2021 não acarretou a prejudicialidade do Habeas Corpus 164.493, vencido, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, que concedia a ordem em *habeas corpus*, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR incluindo os atos praticados na fase pré-processual e, com fundamento no art. 101 do Código de Processo Penal, determinava ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro fosse condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal, na forma da lei, no que foi acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista o Ministro Nunes Marques. Presente à sessão pelo Paciente o Dr. Cristiano Zanin Martins. Presidência do

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0E69-1FE9-FFE3-AF91 e senha 5DC0-8184-5B46-8F27

Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 9.3.2021.

Decisão: Após a apresentação de voto-vista do Ministro Nunes Marques e da retificação de voto da Ministra Cármen Lúcia, a Turma, por maioria, decidiu conhecer do *habeas corpus*, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e Nunes Marques que dele não conheciam. No mérito, a Turma, por maioria, concedeu a ordem em *habeas corpus*, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, incluindo os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, redator para acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e Nunes Marques. Por maioria, a Turma rejeitou a proposta de condenação do juiz excepto ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 101 do Código de Processo Penal, vencidos, nesse ponto, os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Presente à sessão pelo paciente o Dr. Cristiano Zanin Martins. Presidência do Ministro Gilmar Mendes. **2ª Turma**, 23.3.2021.

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Nunes Marques.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiochi.

Maria Clara Viotti Beck
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0E69-1FE9-FFE3-AF91 e senha 5DC0-8184-5B46-8F27